

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

פ/25/438

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 31א בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996¹, בסעיף 31א(א), אחרי "צרכן הזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980" יבוא "וצרכן הזכאי לקצבת אזרח ותיק לנכה לפי סעיף 251(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995²".

דברי הסבר

אוכלוסיית הנכים הקשישים היא אוכלוסיית קשת יום, החיה בדוחק רב. נכים המגיעים לגיל פרישה לא זכאים לקבל את קצבת הנכות במקביל לקצבת האזרח הוותיק. במקום זאת, מוחלפת קצבת הנכות בקצבת אזרח ותיק, שאלה מתווספת גמלה נוספת לנכה, כהגדרתה בסעיף 251(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, וזאת אם קצבת האזרח הוותיק נמוכה מקצבת הנכות שקיבל הקשיש לפני תחילת זכאותו לקצבת האזרח הוותיק.

על כן, נוצר מצב אבסורדי שבו אותם קשישים נכים, המקבלים את קצבת האזרח הוותיק לנכה, עוברים את הסף לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בעשרות בודדות של שקלים ועקב כך נשללת מהם קבלת גמלת הבטחת הכנסה עם כל ההטבות הנלוות אליה, כגון הנחה בתשלומי החשמל.

על מנת לנסות להקל, ולו במעט, על מצוקתה הכלכלית של אוכלוסיית הקשישים הנכים, מוצע לקבוע כי תינתן הנחה של 50% בעד 400 הקוט"ש הראשונים בצריכה ביתית בתשלומי החשמל לקשישים נכים, בדומה להנחה בתשלומי חשמל שאותה מקבלים צרכנים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת שרה מרום שלו וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/3655), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/18/1069), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1120), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/827), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/702), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1162) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתמר בן גביר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3147) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3444).

הצעת החוק זהה לפ/24/3444 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

